

SaaS ERP服务协议

合同背景说明

甲方为一家制造企业，主营电子元器件生产与销售，拥有员工约800人，业务涵盖生产制造、供应链管理、财务管理等多个环节。乙方为国内知名SaaS ERP服务提供商，拥有成熟的云端企业资源规划系统。甲方拟采购乙方SaaS ERP系统，含生产管理、财务管理、供应链管理三大核心模块，合同期2年，年费120万元。本合同旨在明确双方权利义务、服务内容、费用标准及违约责任等事项。

合同编号：CG-SaaS-ERP-2026-010

签订日期：2026年6月18日

签订地点：苏州市工业园区

甲方（客户方）信息

- 公司名称：苏州精工电子有限公司
- 统一社会信用代码：91320594MA1N2ABC34
- 法定代表人：王建国
- 注册地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园
- 联系电话：0512-6555XXXX
- 电子邮箱：procurement@jg-electronics.com

乙方（服务方）信息

- 公司名称：数智云联信息技术有限公司
- 统一社会信用代码：91110108MA01DEF456
- 法定代表人：陈思远
- 注册地址：北京市海淀区中关村软件园二期
- 联系电话：010-8288XXXX
- 电子邮箱：contracts@szcloud-link.com

第一条 定义与解释

- 1.1 “服务平台”指乙方提供的SaaS ERP云端企业资源规划系统，包括生产管理、财务管理、供应链管理等核心功能模块。
- 1.2 “ERP核心功能模块”指乙方标准产品中包含的、适用于甲方业务需求的基础功能集合。
- 1.3 “定制开发”指乙方根据甲方特殊需求进行的个性化功能开发，不属于标准产品范畴。
- 1.4 “授权用户”指经甲方授权使用服务平台的甲方员工。

- 1.5 “正常办公时间”指甲方员工使用系统进行日常业务操作的常规工作时段。
- 1.6 “计划性维护”指乙方为保障系统稳定运行而提前安排的系统升级、补丁更新、硬件更换等维护活动。
- 1.7 “数据导出”指合同终止或甲方要求时，乙方将系统内数据以约定格式提供给甲方的操作。
- 1.8 “业务数据”
指甲方在使用服务平台过程中产生的生产数据、财务数据、供应链数据及其他与甲方经营活动相关的数据。
- 1.9 “服务级别协议（SLA）”
指乙方对服务平台可用性、故障响应时间、问题解决时间等服务质量指标的承诺。

第二条 服务内容

- 2.1 乙方为甲方提供以下SaaS ERP服务：
- （一）生产管理模块：包括生产计划、物料需求计划、生产工单管理、质量管理等ERP核心功能；
- （二）财务管理模块：包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等ERP核心功能；
- （三）供应链管理模块：包括采购管理、库存管理、销售管理、供应商管理等ERP核心功能。
- 2.2 乙方根据甲方特殊业务需求，可提供定制开发服务，具体需求和费用由双方另行协商确定。
- 2.3 乙方负责服务平台的日常运维、系统升级、安全防护等工作。
- 2.4 乙方提供技术支持服务，具体服务标准见附件三。
- 2.5 乙方技术支持服务响应标准如下：
- （一）紧急故障（系统不可用或核心功能严重受损）：响应时间不超过30分钟，解决时间不超过4小时；
- （二）严重故障（主要功能异常但有替代方案）：响应时间不超过2小时，解决时间不超过8小时；
- （三）一般故障（非核心功能异常或使用疑问）：响应时间不超过4小时，解决时间不超过2个工作日；
- （四）功能建议与优化需求：响应时间不超过3个工作日，纳入产品迭代计划。
- 2.6 乙方有权根据产品发展需要对服务平台进行功能升级和优化，但涉及核心功能的重大变更应提前30日书面通知甲方，并提供必要的过渡期支持和培训。

第三条 服务期限

- 3.1 本合同服务期限为 2年，自系统正式上线之日起计算。
- 3.2 系统正式上线日期由双方另行确认，预计为合同签订后60个工作日内。
- 3.3 合同到期前90日，双方应就续约事宜进行协商。如双方未达成续约协议，本合同到期终止。

第四条 服务费用与支付

- 4.1 本合同服务费用为每年人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），2年总费用为人民币贰佰肆拾万元整（¥2,400,000.00）。
- 4.2 上述费用包含标准产品使用费、基础运维费、标准技术支持费。
- 4.3 付款方式：

- （一）首年费用于合同签订后15个工作日内支付；
- （二）第二年费用于第二个服务年度开始前30日内支付。

4.4 定制开发费用另行计算，不包含在上述年费中。

4.5 甲方逾期支付费用的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付违约金。

第五条 数据迁移

5.1 乙方协助甲方完成现有系统数据向服务平台的迁移工作。

5.2 数据迁移范围包括甲方现有系统中的历史业务数据、基础档案数据等。

5.3 数据迁移费用不包含在本合同服务费用中，由乙方根据实际迁移工作量另行报价。

5.4 数据迁移方案和时间表由双方协商确定，乙方应提前提供详细的迁移计划书。

5.5

乙方应建立完善的数据备份与灾难恢复机制，每日对甲方业务数据进行全量备份，备份数据异地存储且保留期限不少于180日。乙方应每半年进行一次灾难恢复演练，并将演练报告提交甲方备查。

5.6

乙方应采取合理的技术措施保障甲方数据安全，包括但不限于数据加密存储与传输、访问权限控制、操作日志审计、入侵检测与防御等。乙方应每年至少进行一次第三方安全评估，并将评估报告提交甲方审阅。

5.7

乙方不得将甲方业务数据存储于中国境外的服务器或数据中心，如因业务需要确需跨境传输的，应事先取得甲方书面同意并符合相关法律法规要求。

第六条 服务水平承诺（SLA）

6.1 乙方承诺服务平台在正常办公时间内可用性不低于 99.5%。

6.2 可用性计算方式：可用性 = （正常办公时间总时长 - 不可用时长）/ 正常办公时间总时长 × 100%。

6.3 以下情形不计入不可用时长：

- （一）乙方提前通知的计划性维护；
- （二）因甲方原因导致的不可用；
- （三）因不可抗力导致的不可用；
- （四）因第三方服务商原因导致的不可用。

6.4 服务平台可用性未达到承诺标准时，甲方有权获得相应补偿，具体标准见附件二。

第七条 用户授权

7.1 本合同授权用户数上限详见附件一约定。

7.2 甲方如需增加授权用户数，应提前通知乙方并按约定标准支付额外费用。

7.3 乙方有权根据甲方实际用户数调整服务费用，具体调整机制见附件一。

第八条 定制开发知识产权

- 8.1 乙方标准产品的知识产权归乙方所有。
- 8.2 甲方委托乙方进行的定制开发，其知识产权归乙方所有，甲方享有永久使用权。
- 8.3 定制开发成果的源代码不向甲方开放，甲方仅享有使用许可。
- 8.4 如甲方需要获得定制开发成果的知识产权，双方应另行签订知识产权转让协议。

第九条 保密条款

- 9.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息承担保密义务。
- 9.2 保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后 3年 届满。
- 9.3 乙方有权将甲方的使用数据用于产品改进和服务优化，但应事先进行脱敏和匿名化处理。

第十条 违约责任

- 10.1 任何一方违反本合同约定的，违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
- 10.2 因一方违约给对方造成损失超过违约金金额的，违约方应就超出部分予以赔偿。
- 10.3 甲方逾期支付费用超过30日的，乙方有权暂停服务直至甲方付清全部费用及违约金。
- 10.4 乙方因故意或重大过失导致甲方数据丢失的，乙方应承担合理赔偿责任，但赔偿上限不超过甲方已支付的服务费用总额。

第十一条 合同变更与解除

- 11.1 经双方协商一致，可以书面形式变更本合同。
- 11.2 有下列情形之一的，任何一方可以书面通知对方解除本合同：
 - （一）一方严重违约且经书面催告后30日内仍未纠正的；
 - （二）一方进入破产、清算程序的；
 - （三）因不可抗力致使合同目的不能实现的。
- 11.3 合同解除后，乙方应在60日内配合甲方完成数据导出和系统迁移工作。
- 11.4 因甲方原因提前解除合同的，甲方应支付剩余服务期限费用的50%作为提前终止补偿金。

第十一条之二 用户账号管理

- 11A.1 甲方授权用户的账号由甲方管理员通过服务平台自行创建和管理，乙方不承担甲方内部用户权限分配的责任。
- 11A.2 甲方应妥善保管管理员账号及密码，因甲方管理不善导致的账号泄露、数据泄露等后果由甲方自行承担。

11A.3

乙方应提供账号安全策略设置功能，包括密码复杂度要求、登录失败锁定、会话超时自动退出等安全机制。

11A.4

甲方授权用户离职或岗位变动时，甲方管理员应及时停用或调整相关账号权限。因甲方未及时处理导致的任何损失，乙方不承担责任。

第十一条之三 通知与送达

11B.1

双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应以书面形式通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式发送至本合同首部所载地址或邮箱。

11B.2

一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5个工作日内书面通知对方。未及时通知的，原地址或联系方式仍视为有效送达地址。

第十二条 争议解决

12.1 因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。

12.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他约定

13.1 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

13.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

13.3 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

附件清单

- 附件一：服务功能清单及用户授权说明
- 附件二：服务水平协议（SLA）细则
- 附件三：技术支持服务规范
- 附件四：数据迁移方案
- 附件五：定制开发需求确认书（待签署）

签章区

甲方（盖章）：苏州精工电子有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日

乙方（盖章）： 数智云联信息技术有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日